

1500779-12.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: CAIO VINICIUS ANJOS e outro

SENTENÇA

Vistos

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de CAIO VINICIUS ANJOS e FELIPE TOQUEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, dando-os como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco - CEP 08735-270,

Fone: 11-4721-3882, Mogi das Cruzes-SP - E-mail: mogicruzes3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1500779-12.2019.8.26.0616 - Lauda

Processo Digital nº: 1500779-12.2019.8.26.0616

Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: CAIO VINICIUS ANJOS e outro

SENTENÇA

Vistos

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de CAIO VINICIUS ANJOS e FELIPE TOQUEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, dando-os como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estariam, na posse de entorpecentes para fins de mercancia.

Os réus, regularmente notificados, apresentaram defesas preliminares por intermédio de seus defensores, oportunidade em que negaram a prática delitiva.

A denúncia, acompanhada dos autos do respectivo inquérito policial, foi recebida. Foram feitas as comunicações, anotações e requisições pertinentes.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), determinou-se o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus. Não foi

pleiteada nem determinada a realização de diligências.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a improcedência da denúncia, no que foi secundado pelas defesas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Aqui está presente a materialidade, conforme termo de apreensão e exibição, dos laudos de constatação provisório e definitivo, afirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

As autorias, todavia, não são certas.

Das palavras dos policiais militares não foi possível concluir pela propriedade dos entorpecentes.

Em interrogatórios, os réus negaram o crime.

A dúvida é razoável. E não se trata aqui de descredibilizar o relato policial, mas de analisar friamente todos os elementos constantes dos autos.

A propósito, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (TJRO, ACr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Em suma, o elemento básico de sustentação da acusação eram os testemunhos dos policiais, os quais acabaram tendo sua confiabilidade abalada. Assim, não restam elementos para comprovar para além de qualquer dúvida a autoria, pelo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER os réus CAIO VINÍCIUS ANJOS e FELIPE TOQUEIRO DA SILVA, devidamente qualificados, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 26 de abril de 2022.

Tiago Ducatti Lino Machado
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme
impressão à margem direita.